

1502430-57.2021.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Elizabeth Lopes de Freitas

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/11/2022

... cadernos e anotações referentes ao tráfico de drogas.

Não há contradições entre os depoimentos dos policiais civis, pois ambos narraram minuciosamente de que forma se deram os fatos, tal qual descrito na denúncia. Seus depoimentos foram uníssonos, firmes e seguros, nada havendo que possa desmerecer sua credibilidade.

Os depoimentos dos policiais sejam eles militares ou civis, desde ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

4ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos-SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502430-57.2021.8.26.0536 - Controle 2021/000496

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2195471/2021 - DEL.INV.GER.

SANTOS, 19137508 - DEL.INV.GER. SANTOS, 234/21/201 - DEL.INV.GER. SANTOS, 2195471 - DEL.INV.GER. SANTOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIO CESAR DA SILVA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elizabeth Lopes de Freitas

VISTOS.

CAIO CÉSAR DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 12 da Lei nº 10.826/03, porque, no dia 20 de julho de 2021, por volta das 07 horas, na Rua Três, nº 1114, Morro da Nova Cintra, em Santos, possuía, no interior de sua residência, 06 (seis) munições intactas calibre .45, 03 (três) munições intactas calibre .40, 10 (dez) munições intactas calibre .380, 50 (cinquenta) munições intactas calibre 9MM e 01 (um) carregador de pistola marca GLOCK, calibre 9MM, desmuniçado, todas as munições e acessório de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado foi preso em flagrante delito (fls. 01/02 e 07).

O auto de exibição e apreensão encontra-se encartado às fls. 09/11.

A certidão do distribuidor criminal e a folha de antecedentes do acusado encontram-

se acostados às fls. 21/23.

Por r. decisão exarada às fls. 37/43, em sede de Plantão Judiciário, a audiência de custódia foi dispensada, nos termos do Provimento nº 2545/2020 e, na oportunidade, a prisão em flagrante do acusado foi convertida em prisão preventiva.

O mandado de prisão preventiva foi expedido às fls. 44/45, sendo devidamente cumprido às fls. 50/51.

O relatório final da autoridade policial encontra-se acostado às fls. 84/85.

A i. defesa do acusado requereu a revogação da prisão preventiva às fls. 107/110, tendo o i. representante do M.P. manifestado pelo deferimento do pedido (fls. 93/95 e fls. 121).

Por r. decisão exarada às fls. 122/123, foi concedido ao acusado o benefício da liberdade provisória com a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I e IV, do Código de Processo Penal.

O alvará de soltura foi expedido às fls. 130/132 e devidamente cumprido às fls. 143/146.

O laudo pericial das munições e do carregador apreendido encontra-se encartado às fls. 147/152, atestando a aptidão para a realização de disparos dos cartuchos de fogo central.

O laudo pericial dos aparelhos celulares apreendidos encontra-se acostado às fls. 155/269.

Por r. decisão exarada às fls. 276, a denúncia foi recebida. Na oportunidade, foi arquivado o feito em relação ao crime de organização criminosa (art. 2º, da Lei nº 12.850/2013).

O acusado foi pessoalmente citado às fls. 285/287.

A i. defesa apresentou resposta à acusação às fls. 290/294, oportunidade em que requereu a rejeição da denúncia, ante sua inépcia. O i. representante do M.P. manifestou-se contrariamente ao requerido pela i. defesa do acusado às fls. 300.

Por r. despacho exarado às fls. 301/302, foi indeferido o pedido formulado pela i. defesa em relação a rejeição da denúncia, ante o preenchimento dos requisitos dos artigos 41 e seguintes do Código de Processo Penal.

Em audiência virtual realizada no dia 21 de fevereiro de 2022, através de videoconferência no software Microsoft Teams, nos termos do Comunicado nº 284/2020, foi aceita pelo acusado a proposta de suspensão condicional do processo, nos termos da Lei 9.099/95.

Por r. decisão exarada às fls. 495, foi revogada a suspensão condicional do processo, tendo em vista que o acusado não cumpriu as condições estabelecidas.

Em audiência virtual realizada no dia 10 de outubro, p.p., através de videoconferência no software Microsoft Teams, nos termos do Comunicado nº 284/2020, foram ouvidas duas testemunhas comuns, sendo o réu interrogado (fls. 529/530). Encerrada a instrução, o i. representante do Ministério Público manifestou-se em alegações finais, requerendo a procedência da ação penal, nos termos da denúncia ofertada (fls. 529/530).

A ilustre defesa do réu manifestou-se em alegações finais, requerendo a absolvição do réu. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a fixação da pena base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do C.P. (fls. 529/530).

É o relatório. DECIDO.

A presente ação penal é procedente, pois restaram satisfatoriamente comprovadas, nos autos, a autoria e a materialidade do crime descrito na denúncia e imputado ao acusado.

A materialidade delitiva restou amplamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/02 e 07, pelo boletim de ocorrência de fls. 03/06, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09/11, pelo relatório final de fls. 84/85, pelo laudo pericial das munições de fls. 147/152, bem como pelo laudo pericial dos celulares de fls. 155/269.

Por sua vez, a autoria do delito restou satisfatoriamente comprovada nos autos, pois emerge de forma cristalina diante do depoimento da testemunha ouvida em Juízo, sob o crivo do contraditório.

Ao ser interrogado em Juízo, o acusado confessou a prática do delito, alegando que possuía as munições para venda, as quais encontravam-se armazenadas em uma sacola verde. Afirmou que as adquiriu de uma pessoa que lhe devia dinheiro, pois a venda das munições lhe proporcionaria maior lucro. Por fim, informou que venderia as munições por R\$ 10,00 (dez) ou R\$ 15,00 (quinze) reais cada uma.

O policial civil Paulo Álvaro Ribeiro, testemunha comum ouvida em Juízo, relatou terem recebido denúncias contra o acusado e realizaram diligências para localizar o seu endereço, verificando-se tratar de local de difícil acesso, por ser um beco sem saída. Informou terem recebido uma foto do acusado portando arma de fogo, juntamente com outros integrantes de equipe de futebol, os quais estariam comemorando a morte de outro traficante. Realizadas as diligências, obtiveram a qualificação do acusado Caio César da Silva e foi requerida a expedição de mandado de busca e apreensão em seu endereço, a qual foi deferida. Em posse do mandado de busca e apreensão, dirigiram-se ao endereço do acusado, juntamente com outras policiais, cercaram a casa e observaram Caio na Janela, arremessando uma sacola preta. Em seguida, adentraram a casa e detiveram o acusado na sala. Na residência encontravam-se o acusado, a mãe, o pai e uma irmã. Ao ser realizada busca no domicílio, foi localizado na primeira gaveta do quarto do acusado, uma sacola verde contendo diversas munições 9mm, 40mm, 45mm, 380mm, dois celulares, um pente de uma arma 9mm. Apesar do acusado alegar ter vendido a arma na adolescência, em seu celular foi possível observar foto do mesmo portando armas. Na delegacia de polícia, o acusado alegou que a sacola jogada pela janela constavam guias e que sua mãe não poderia saber. O depoente informou ter presenciado o acusado jogar a sacola pela janela, porém não a localizaram, pois o espaço é amplo, o mato é alto e tem uma descida.

O policial civil Marcos Antonio Pina, testemunha comum ouvida em Juízo, corroborou integralmente o depoimento prestado por sua colega. Acrescentou, ainda, que não foram apreendidos cadernos e anotações referentes ao tráfico de drogas.

Não há contradições entre os depoimentos dos policiais civis, pois ambos narraram minuciosamente de que forma se deram os fatos, tal qual descrito na denúncia. Seus depoimentos foram uníssonos, firmes e seguros, nada havendo que possa desmerecer sua credibilidade.

Os depoimentos dos policiais sejam eles militares ou civis, desde que prestados de forma condizente, são idôneos e gozam de presunção de veracidade, sendo analisados em conjunto com os demais elementos de prova existentes nos autos.

Neste sentido:

“PROVA CRIMINAL - Testemunhal - Depoimento de policial - Validade - Recurso não provido. O policial como qualquer pessoa, pode servir de testemunha, sob o compromisso de dizer a verdade”. (Apelação Criminal n. 178.724-3 - São Paulo - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 26.06.95 - V.U.)

“PROVA CRIMINAL - Testemunhal - Depoimento de policial - Validade - Recurso não provido. O depoimento de policial assume força probante incriminadora, uma vez que, como qualquer pessoa, o policial pode servir como testemunha, sabe o compromisso de dizer a verdade, notadamente se não há elementos indicadores de que tenha ele se desviado do exercício de sua função pública, da qual decorre a presunção iuris tantum da legitimidade de sua atuação”. (Apelação Criminal n. 172.521-3 - São Paulo - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 12.06.95 V.U.).

Ressalta-se que a i. defesa do acusado não trouxe aos autos qualquer prova capaz de desmerecer a idoneidade dos policiais civis ouvidos em Juízo e elidir a credibilidade de seus depoimentos, de modo que não há qualquer motivo aparente para que os mesmos quisessem prejudicá-lo.

Como bem dispõe o artigo 12, “possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa”.

Fica patente a intenção do legislador em demonstrar que o denunciado por tal delito, como no caso em tela, responde apenas por ter a posse da arma de fogo, não havendo possibilidade de se considerar tal delito como crime de perigo.

Ademais, no presente caso, restou demonstrado que o réu, desde data não precisa, mantinha a posse de munições e acessórios de arma de fogo em sua residência, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

O acusado, em Juízo, confessou a prática do delito, devendo ser aplicada a atenuante genérica prevista no artigo 65, inciso III, letra "d", do Código Penal. Ressalte-se que a ilustre defesa do acusado não produziu quaisquer provas nos autos que viessem a desconstituir ou invalidar aquelas produzidas no curso da instrução. Assim sendo seguramente comprovadas a materialidade e autoria delitiva, impõe-se o desfecho de procedência da ação penal.

ISTO POSTO e por tudo acima relatado, JULGO PROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo Ministério Público contra CAIO CÉSAR DA SILVA, a fim de condena-lo como incurso nas penas do artigo 12 da Lei nº 10.826/03.

O acusado é primário e não registra antecedentes, razão pela qual, em atenção aos critérios norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo-lhe a pena-base no mínimo legal, em 01 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados no valor mínimo unitário.

Verifico estar presente a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, mas deixo de aplica-la em razão de já ter fixado a pena-base em seu mínimo legal, consoante enunciado da Súmula nº 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Torno definitiva a pena aplicada.

O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto, nos termos do artigo 33 do Código Penal.

Presentes os requisitos legais previstos no artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade ora aplicada ao acusado pela pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas. Em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência, e considerando a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, o acusado poderá aguardar em liberdade eventual recurso a ser interposto.

Transitada em julgado, anote-se a condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça.

P.I.C.

Santos, 24 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA